



STUDY GUIDE / 01

注意义务

Duty of Care

中文学习指南 | 用中文逐步理解英国过失侵权法，同时保留英语术语。主要讨论英格兰与威尔士；Donoghue 是苏格兰案件，对英国过失法具有重要影响。

第一步：有人受伤，不等于别人必然要赔偿

假设学校举办活动，一个音箱从架子上掉下来，观众受伤。我们不能直接说“受伤了，所以组织者必须赔钱”。先问：组织者与这位观众是什么关系？法律是否要求组织者为这位观众采取合理的注意措施？

这个最先要回答的问题，就是 duty of care（注意义务）：在特定情形下，对另一个人采取合理注意的法律义务。Negligence（过失侵权）则涉及违反法律要求的合理注意。日常说一个人“很粗心”，不等于他对所有受损的人都负法律责任。

Reasonable care（合理注意）不是绝对保证。法律通常不是要求永远不发生事故，而是要求根据情形采取合理措施。事故发生本身，不能证明任何人一定违反义务。

第二步：把过失问题分成四层

1. Duty：对这位原告，有没有相关注意义务？
2. Breach：有没有违反应有的注意标准？
3. Causation：该失误有没有造成这项损害？
4. Damage：损害是不是法律允许赔偿的类型？

四层不能合并。例如，有注意义务但已采取合理措施，未必存在 breach；即使措施不足，如果受伤另有原因，也不能跳过 causation。本课先集中理解第一层。

第三步：回到校园例子

如果你把重音箱放在不稳定的架子上，旁边就是观众，先分析你是否对暴露于该危险的观众负注意义务。再分析安全措施、音箱坠落的原因和具体损害。这个例子是教学假设，不是判例。

Tort：法律提供救济的民事不法行为。Claimant：提起请求的原告。Defendant：被告。Liability：法律责任。Damage：损害或损失；damages：金钱赔偿。



STUDY GUIDE / 02

蜗牛案：问题与结果

Donoghue v Stevenson

第四步：先分清谁购买、谁饮用、谁制造 [1]

1932 年的 Donoghue v Stevenson 涉及以下事实主张：Donoghue 女士和朋友到苏格兰 Paisley 的咖啡馆。朋友为她买了姜汁汽水，一部分倒在冰淇淋上，她喝了。后来倒出余下饮料时，据称发现腐烂的蜗牛，她声称因此生病。

瓶子是 opaque（不透明的）。这个细节重要：拿到未打开的瓶子时，不能透过玻璃看清内部。这与产品在到达消费者之前有没有合理检查机会有关。

人物或机构	在案件中的角色
Mrs Donoghue	饮用者、原告
她的朋友	向咖啡馆购买饮料的人
咖啡馆零售商	出售并提供饮料的人
Stevenson	姜汁汽水制造商、被告

第五步：没有合同，为什么还能起诉？

Donoghue 女士与制造商没有合同。她要提出的不是“制造商违反了与我的合同”，而是“制造商在过失法下，对我这位消费者负注意义务”。合同责任与侵权责任的依据不同。

谁赢了？为什么？Donoghue 女士以 3 比 2 赢得上诉。上议院认为，所主张的情形可以成立制造商对消费者的注意义务；没有合同不阻止过失侵权请求，案件可继续审理。此阶段没有判给最终赔偿。

第六步：读判例时不要把程序与事实混淆

上议院此时处理的是法律问题：假如所主张的事实得到证明，能否支持请求？它没有通过完整事实审理查明蜗牛存在，也没有最终认定制造商实际存在过失。因此，应写“她声称”或“据其主张”，不能写“法院查明瓶里有蜗牛”。

Stevenson 是姜汁汽水制造商，不能仅写成瓶子制造商。该上诉也没有确立“零售商永远不可能负责”的一般规则。



STUDY GUIDE / 03

谁是法律上的“邻人”？ The neighbour principle

第七步：把邻人理解成法律关系 [1]

Lord Atkin 用 neighbour principle（邻人原则）说明：应合理考虑那些会被自己行为密切、直接影响的人。法律上的“邻人”不只是隔壁住户，也不必是朋友，更不必一定与你订立合同。

分别理解两个词

Reasonable foreseeability（合理可预见性）：合理的人能否预见相关伤害风险？不是要求提前预测事故的每个细节。

Proximity（接近性）：双方是否存在足够密切的法律关系？这不是用尺子测量两个人的距离。

制造商与消费者的特定情形：产品预定以离开制造商时的状态到达最终消费者，途中没有合理的中间检查机会；在这样的关系中，制造商可能负合理注意义务。

第八步：用三个虚构情境练习

赠送的饮料：Lin 买密封饮料送给 Mei。Mei 没付钱，但她是消费者。要问制造商是否应考虑 Mei 这样的消费者，而不是只问谁付了钱。

远方的消费者：饮料在一个城市生产，在另一个城市饮用。距离远，不会单凭这一点就否定法律上的关系；仍须识别产品、关系和风险。

走廊里的积水：学生在繁忙走廊洒水。经过那里的人，是分析可预见风险时明显要考虑的群体。但要最终认定赔偿责任，仍须分析违反义务、因果关系和损害。

第九步：保留原则，也理解它的边界

不能说 Donoghue 之前注意义务“只存在于合同中”。此前已有合同之外的义务。该案的重要性在于提出影响深远的原则，并在该特定制造商与消费者关系中认可义务。[1]

今天，邻人原则是基础，并非解决所有案件的万能公式。法院先使用已有判例与原则，真正的新情形再通过类比谨慎发展。涉及不作为或纯粹经济损失时，还可能有特别规则。[2]

本指南解释英国普通法，不是在说明中国法律中的侵权责任。



STUDY GUIDE / 04

理解练习与答案

Check your understanding

先自己回答，再阅读答案。重点是区分义务、过失、因果关系与最终赔偿。

1. Duty of care 是什么？

答案：在特定情形下，对另一个人采取合理注意的法律义务。

2. 有注意义务，是否就证明整个过失请求成立？

答案：不是。还须证明违反义务、因果关系及法律允许赔偿的损害。

3. 谁买饮料？谁喝饮料？

答案：朋友购买，Donoghue 女士饮用。购买者与消费者不是同一个人。

4. 不透明的瓶子为什么重要？

答案：喝之前不容易检查内部；合理的中间检查机会与制造商对消费者的义务分析有关。

5. Donoghue 女士在上议院究竟赢得了什么？

答案：她赢得允许请求继续审理的上诉。不是当场获得最终赔偿，也不是蜗牛已经得到事实证明。

6. 判断对错：法律上的 neighbour 必须住得很近。

答案：错。它涉及法律关系与可预见影响，不只是物理距离。

7. 判断对错：有合同才能有注意义务。

答案：错。过失法中的义务可能独立于合同存在。

8. 已采取合理措施却仍出事故，是否仅凭事故就证明 breach？

答案：不能。合理注意不是不出事故的绝对保证；须分析措施与具体情形。

资料来源与阅读指引

[1] Donoghue v Stevenson [1932] AC 562. 上议院，1932 年 5 月 26 日。Lord Atkin：邻人原则与制造商义务；Lord Macmillan：合同之外的过失请求。[阅读判决](#)（特里尔大学副本）。

[2] Robinson v Chief Constable of West Yorkshire Police [2018] UKSC 4. 第 21-30 段讨论现代判断方法，第 33-37 段讨论作为与不作为。[阅读最高法院官方判决](#)。

沿用英文指南中于 2026 年 10 月 4 日核查的判决。上述校园与饮料情境为虚构教学例子。